

Nr. 166 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 27. Mai 1935

R 43 II/1030, Bl. 28–30 Original

Beginn:
Beginn:

Betr.: Reichsstelle zur Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand.

Von einer Stellungnahme zu dem mir übersandten Entwurf eines „Erlasses über Reichs- und Landesplanungswesen“¹ hatte ich zunächst abgesehen, da Herr Reichsminister Kerrl mich dahin verständigt hatte, daß dieser Entwurf zurückgezogen sei. Inzwischen hat Herr Reichsminister Kerrl mir durch einen Beauftragten einen neuen, in der Anlage beigefügten Entwurf eines „Erlasses über die Reichsstelle für Raumordnung“ vorschlagen lassen². Auch diesem Entwurf kann ich zu meinem Bedauern nicht zustimmen. Ich darf meine Stellungnahme wie folgt begründen:

Der Erlaßentwurf steht zu dem Gesetz über die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand vom 29. März 1935 (RGBl. I S. 468)³ in 3 wesentlichen Punkten in Widerspruch:

– 1.

Die Reichsstelle wird nicht, wie im Gesetz, als „Reichsstelle zur Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand“, sondern als „Reichsstelle für Raumordnung“ bezeichnet.

– 2.

Das Aufgabengebiet der Reichsstelle soll nicht mehr, wie nach dem Gesetz, die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand, sondern „die übergeordnete zusammenfassende Planung über das gesamte Reichsgebiet“ umfassen.

– 3.

Über die in dem Gesetz vorgesehene Verpflichtung der obersten Reichsbehörden zur Auskunfterteilung an die Reichsstelle hinaus soll jetzt der Leiter der Reichsstelle „über die Landesbehörden und die Landesplanungsverbände verfügen“.

Der Entwurf findet hiernach in dem Gesetz über die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand keinerlei Stütze. Schon durch die Bezeichnung der Reichsstelle als „Reichsstelle zur Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand“ grenzt das Gesetz den Aufgabenkreis und die Befugnisse der Reichsstelle eindeutig ab. Es weist der Reichsstelle weder eine eigene Initiative noch eine eigene Verwaltungstätigkeit auf dem Gebiet der Reichs- und Landesplanung zu. Auch hat sich das Aufgabengebiet der Reichsstelle nur auf den Landbedarf *der öffentlichen Hand* zu erstrecken, der nur einen ganz geringen Bruchteil des gesamten deutschen Bodens darstellt. Die auf eine zweckvolle Gestaltung des deutschen Raumes hinweisenden Sätze des Gesetzes können daher nur so aufgefaßt werden, daß die Reichsstelle bei der Überwachung der Landbeschaffung für den öffentlichen Bedarf

¹ S. Dok. Nr. 165, zur Anfrage der Rkei vom 10. 5. 35 dort Anm. 5.

² R 43 II/1030, Bl. 31. Hierbei handelte es sich um eine frühere, mittlerweile durch die Vorlage Kerrls an die Rkei vom 23. 5. 35 (Dok. Nr. 165 Anm. 7) ersetzte Fassung, in welcher die Aufgaben der RfR noch wie folgt definiert waren:

„Die Reichsstelle für Raumordnung übernimmt die übergeordnete zusammenfassende Planung über das gesamte Reichsgebiet. Der Leiter der Reichsstelle verfügt über die Landesplanungsbehörden sowie die Landesplanungsverbände, insoweit seine Aufgabe es erfordert.

Das Nähere bestimmt der Leiter der Reichsstelle im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister.“

³ Dok. Nrr. 124, 133 P. 2.

ganz besonders auf die geordnete Gestaltung des deutschen Raumes Rücksicht nehmen muß. Die Ziele der Reichs- und Landesplanung dagegen können sich nicht auf die geregelte Verwendung des Grundbesitzes der öffentlichen Hand und für öffentliche Zwecke beschränken. Von ungleich größerer Bedeutung für die künftige innerdeutsche Entwicklung ist vielmehr die Überwachung der Nutzung des privaten Grundbesitzes. Für diese Aufgabe gibt aber das Gesetz vom 29. März 1935 der Reichsstelle keine Handhabe.

Ebensowenig findet die nach dem Erlaßentwurf beabsichtigte Unterstellung der Landesplanungsbehörden (Regierungspräsidenten usw.) und Landesplanungsverbände unter den Leiter der Reichsstelle in dem Gesetz eine Stütze. Das Gesetz macht vielmehr lediglich den *obersten Reichsbehörden* zur Pflicht, alle Auskünfte zu geben, welche die Reichsstelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfordert. Soweit daher die Reichsstelle darüber zu wachen hat, daß der Landbedarf der öffentlichen Hand so geregelt wird, wie es einer planvollen Gestaltung des deutschen Raumes entspricht, werde ich als der für die Reichs- und Landesplanung federführende Minister die hierfür erforderlichen Auskünfte erteilen.

Ich hätte dem Gesetz nicht zugestimmt, wenn es die Aufgaben der Reichsstelle nicht in vorstehendem Sinne begrenzt hätte. Mit dieser meiner Auffassung deckt sich offenbar die des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft, der das Gesetz eingebracht hat und bei Beratung des Gesetzes in der Kabinettsitzung vom 29. März 1935 ausdrücklich erklärte, daß die Fragen der Reichs- und Landesplanung durch das Gesetz nicht berührt werden.

Die von Herrn Reichsminister Kerrl vorgeschlagene Regelung würde aber praktisch die Reichs- und Landesplanung aus meinem Geschäftsbereich herauslösen und *an die Stelle eines einheitlichen organischen Behördenaufbaues eine Zersplitterung der Zuständigkeiten der Zentralstellen herbeiführen*.

Die Reichs- und Landesplanung ist mir durch Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 4. Dezember 1934⁴ übertragen. Sie steht mit einer großen Reihe von Aufgabengebieten meines Geschäftsbereichs im engsten Zusammenhang, die für die Ordnung des gesamten deutschen Raumes besonders bedeutsam sind. Es sei hier nur auf Städtebau, Gemeindeplanung, Siedlungsplanung, Fluchtlinienwesen, Baupolizei, Förderung des Wohnungs- und Siedlungsbaues sowie auf die Aufgaben des Arbeitseinsatzes und der Arbeitsbeschaffung hingewiesen. Ein Zerreißen dieser organischen Zusammenhänge durch Absplitterung der Reichs- und Landesplanung aus meinem Geschäftsbereich an eine neu zu schaffende Reichsstelle würde bedeuten:

– 1.

Die unbedingt erforderliche *einheitliche* Führung der Reichs- und Landesplanung und der – ihren Rahmen füllenden – Gemeinde- und Siedlungsplanung geht verloren.

– 2.

Die Planung und die Exekutive der Planung, d.h. die Mittel ihrer Durchführung (Fluchtlinienwesen, Baupolizei), liegen nicht mehr in *einer* Hand.

– 3.

Die für die Verwirklichung der Ziele der Reichs- und Landesplanung sehr bedeutungsvolle Beschaffung und Verteilung der Mittel für den Wohnungs- und Siedlungsbau verliert die in meinem Ministerium bestehende *unmittelbare* Verbindung mit der Reichs- und Landesplanung.

Zu beachten ist ferner, daß die *Aufgaben der Reichs- und Landesplanung hauptsächlich in den Mittelpunkt der Wohnsiedlungstätigkeit* liegen, d.h. in den Gebieten, deren planvolle Ordnung mir nach dem Gesetz über die Aufschließung von Wohnsiedlungsgebieten vom 22. September 1933 – Reichsgesetzbl. I S. 659 –⁵ obliegt. Sie wird von mir in größtem Ausmaße und mit besonderem Nachdruck durchgeführt. Zu diesem Zweck habe ich die Organisation der Landesplanungsverbände wesentlich ausgebaut und einheitlich meiner Führung unterstellt. Auch dieser klare Aufbau würde durch

⁴ Erlaß über das Siedlungs- und Wohnungswesen (RGBl. I S. 1225); s. Dok. Nr. 39, bes. Anm. 10.

⁵ ARH I/2, Nr. 215 P. 8. Das Gesetz diene insbes. der Verhinderung wilder Siedlung im Umkreis der Großstädte. Aktenmaterial zu seiner Durchführung 1934–36 in: R 41/1151 und 1152.

die Verfügungsberechtigung des Leiters der Reichsstelle über die Landesplanungsverbände zerstört werden.

In diesem Zusammenhang darf ich endlich auf folgendes hinweisen: Ende März 1934 gingen die Aufgaben des Planungs-, Wohnungs- und Siedlungswesens aus meinem Geschäftsbereich an den Herrn Reichswirtschaftsminister über⁶. Im Dezember 1934 habe ich auf ausdrücklichen Wunsch des Führers und Reichskanzlers diese Aufgaben wieder übernommen. Wenn jetzt nach noch nicht 6 Monaten die mit dem Wohnungs- und Siedlungswesen aufs innigste verbundene Reichs- und Landesplanung wiederum von meinem Geschäftsbereich abgetrennt würde, so müßte sich dieser häufige und rasche Wechsel in der Leitung eines so wichtigen Aufgabengebietes schwer beeinträchtigend auf die Intensität und Stetigkeit der Arbeit in der Zentrale und in den Außenstellen auswirken und darüber hinaus auch, wie ich fürchte, der Sache selbst schaden.

Die Rechtslage und die angeführten grundsätzlichen und fachlichen Erwägungen sprechen mithin gegen eine Absplitterung der Reichs- und Landesplanung aus meinem Geschäftsbereich. Im übrigen aber bin ich selbstverständlich gern bereit, die Reichsstelle im Rahmen ihrer durch das Gesetz festgelegten Aufgaben in jeder Richtung zu unterstützen und ihren im Rahmen des Gesetzes getroffenen Entscheidungen Geltung zu verschaffen⁷.

Franz Seldte

⁶ *Erlaß über den Reichskommissar für das Siedlungswesen* vom 29. 3. 34 (RGBl. I S. 295); vgl. Dok. Nr. 13 Anm. 2.

⁷ Widerspruch gegen den Erlaßentwurf erhoben dann auch Gl Todt und der RIM mit Schreiben vom 3. bzw. 6. 6. 35; R 43 II/1030, Bl. 33f., 40f. Beide erkannten allenfalls das Bedürfnis für eine schiedsrichterliche Ausgleichsstelle an, deren mögliche Aufgaben freilich bereits jetzt durch die dem RAM nachgeordneten Landesplanungsstellen zufriedenstellend wahrgenommen würden. Eine übergeordnete Planungsinstanz mit Initiativrecht dagegen führe notwendig zu einer übermäßigen, der Sache abträglichen Zentralisierung und in der Konsequenz zu einem neuen, personell aufgeblähten Ministerium. Todt befürchtete Eingriffe in seine alleinige Zuständigkeit für die Projektierung der Reichsautobahnen; mit bestimmend für ihn war wohl auch der Umstand, daß die leitenden Kräfte der von ihm aus den konkreten Planungsarbeiten für die RAB ausgeschalteten „Gesellschaft zur Vorbereitung der Reichsautobahnen (Gezuvor)“ deren Apparat geschlossen in die RfR zu überführen gedachten; vgl. R 41/1037, Bl. 183f. Frick besorgte aus der umfassenden Aufgabenstellung der RfR gar die Ableitung eines Kompetenzanspruchs in Fragen der territorialen Neugliederung des Reichs (Reichsreform).

Derlei Einwände hielt Kerrl in seiner am 25. 6. 35 Lammers zugestellten Entgegnung für „Befürchtungen [...], die aus meinen Aufgaben nicht entstehen können“, und lehnte nochmalige Ressortverhandlungen ab; R 43 II/1030, Bl. 45–49. Am 26. 6. legte Lammers daher wunschgemäß den Erlaß Hitler zur Unterschrift vor und hielt über das Ergebnis fest (ebd. Bl. 45v): „Bei meinem Vortrage heute morgen hatte der Führer nach wie vor Bedenken, den von Reichsminister Kerrl vorgelegten Erlaß zu vollziehen. Infolgedessen fand nach Beendigung der heutigen Kabinettsitzung [Dok. Nr. 178] beim Führer eine kurze Besprechung statt, an der Reichsminister Kerrl, Reichsinnenminister Dr. Frick, Staatssekretär Krohn, Generalinspektor Dr. Todt und ich teilnahmen. Eine eingehende Erörterung der gegen den Erlaß bestehenden Bedenken erfolgte nicht. Der Führer entschloß sich dazu, den Erlaß zu unterzeichnen mit den Worten: „Ich werde meine Unterschrift vorläufig einmal geben; wenn der Erlaß nicht funktioniert, werde ich ihn wieder aufheben.“ Der *Erlaß über die Reichsstelle für Raumordnung* vom 26. 6. 35 im Original: R 43 II/1030, Bl. 50; verkündet in RGBl. I S. 793. Der StdF wurde, da bisher nicht beteiligt, von der Rkei nachträglich „auf den provisorischen Charakter des Erlasses hingewiesen“; R 43 II/1030, Bl. 52.

Bereits mit RdSchr. vom 10. 7. 35 bat die RfR sämtl. obersten Reichsbehörden um nähere Aufschlüsse über ihre mit Landerwerb verbundenen Bauprojekte, mit RdSchr. vom 15. 8. 35 ersuchte sie, „schon an den Vorarbeiten der Gesetze beteiligt [zu werden], die das der Reichsstelle übertragene Aufgabengebiet berühren“; ebd. Bl. 53, 57. Diese Begehren verhallten jedoch praktisch wirkungslos, weil die Ressorts derart umfassende Kompetenzansprüche der RfR durch schlichte Nichtbeachtung sabotierten; s. am Beispiel RAM: R 41/861, Bl. 1–25. Die Gezuvor wandelte sich, entsprechend einer Vereinbarung zwischen Todt und Kerrl, auf einer ao. Mitgliederversammlung vom 27. 7. 35 in die „Gesellschaft zur Vorbereitung der Reichsplanung und Raumordnung e.V.“ um (Abk. ebenfalls Gezuvor) und unterstand fortan der RfR; R 4601/1356. Am 19. 3. 37 wurde aus ihr die „Reichsplanungsgesellschaft“ gebildet; R 5101/23480. – Zur Organisation und Entwicklung der RfR s. auch R 43 II/708, Bl. 8–18; R 2/5015; R 41/1044 und 1045. Ihre Zuständigkeit für die Reichs- und Landesplanung wurde durch einen zweiten Erlaß vom 18. 12. 35 (RGBl. I S. 1515) dann näher eingegrenzt; hierzu Dok. Nr. 259.

Zitierhinweis

Nr. 166 Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 27. Mai 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d166>